

Nr. 217 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 13. Oktober 1938

R 43 II/1269a, Bl. 87–88

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in Österreich.

1. Vermerk:

Die Antwort des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich auf das Schreiben vom 24. September d. J. liegt nunmehr vor¹. In ihr nimmt der Reichskommissar zu den beiden in dem Schreiben angeschnittenen Fragen wie folgt Stellung:

a) Fassung des § 1 Abs. 1 des Entwurfs².

Der Reichskommissar teilt die in dem Schreiben zum Ausdruck gebrachte Ansicht, daß Einziehungen größeren Ausmaßes in Österreich *in Zukunft* politisch unerwünscht seien. Er glaubt indessen, die weite Fassung des § 1 Abs. 1 des Entwurfs mit Rücksicht auf die *bisher* stattgefundenen Beschlagnahmen und Einziehungen nicht entbehren zu können, weil auch sie unter das Gesetz gebracht werden sollen (§ 7 des Entwurfs³).

Soweit die bisher erfolgten *Einziehungen* in Frage stehen, scheint mir dieser Grund des Reichskommissars an sich nicht stichhaltig, da nichts im Wege stände, die weite Fassung des § 1 Abs. 1 des Entwurfs auf die bisher erfolgten Einziehungen zu beschränken und für zukünftige Einziehungen eine engere, der Regelung im übrigen Reichsgebiet entsprechende Fassung zu wählen. Es ergeben sich jedoch insofern Schwierigkeiten, als anscheinend zahlreiche Vermögensgegenstände bisher nicht eingezogen, sondern nur *beschlagnahmt* worden sind. Diese Beschlagnahmen könnten bei einer Beschränkung der weiten Fassung des § 1 Abs. 1 des Entwurfs auf die bisher erfolgten Einziehungen nicht mehr zur Einziehung führen, müßten also aufgehoben werden. Das könnte z. B. bedeuten, daß die in Besitz genommenen Kunstgegenstände österreichischer Juden, da sie nach dem gleichzeitig mit einem besonderen Vermerk vorgelegten Bericht des Reichsführers-SS⁴ nicht eingezogen, sondern nur beschlagnahmt zu sein scheinen, diesen wieder zurückgegeben werden müßten. Soll das vermieden werden, so wird man entweder die weite Fassung auch auf die Fälle ausdehnen müssen, in denen bisher nur Beschlagnahmen erfolgt sind, oder trotz aller Bedenken der weiten, über die Regelung im Reichsgebiet ganz außerordentlich hinausgehenden Fassung zustimmen müssen.

¹ Anfrage RMRk an RKom. Bürckel vom 24. 9. 1938 s. Dok. Nr. 196 Anm. 17; hier auch zur Vorgeschichte. Die Antwort Bürckels datierte vom 1. 10.; R 43 II/1269a, Bl. 86.

² Entw. einer „VO über die Einziehung volks- und staatsfeindl. Vermögens im Lande Österreich“ i. d. F. vom 17. 9. 1938. § 1 (1): „Der Reichsstatthalter (Österreichische Landesregierung) in Wien oder die von ihm bestimmten Stellen können Vermögen von Personen oder Personenvereinigungen, die volks- und staatsfeindliche Bestrebungen gefördert haben, sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung solcher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt waren oder sind, zu Gunsten des Landes Österreich einziehen.“ R 43 II/1269a, Bl. 72–75.

³ S. Dok. Nr. 196 Anm. 4.

⁴ Bericht des RFSSChDP vom 10. 8. 1938, am 26. 9. dem RMRk zugeleitet, mit sieben Verzeichnissen der in Österreich beschlagnahmten bzw. eingezogenen Vermögenswerte und Kunstgegenstände, beinahe ausnahmslos aus jüd. Besitz; R 43 II/1269a, Bl. 79, 102–120 (Vermögen), 121–151 (Kunstwerke). Hierzu der separate Vm. Rabe/Kritzinger vom 13. 10.: ebd. Bl. 153–156.

b) *Verwendung der eingezogenen Vermögenswerte.*

Der Reichskommissar möchte es bei der beabsichtigten Verwendung der eingezogenen Vermögenswerte für die Wiedergutmachung der von Nationalsozialisten in Österreich erlittenen Schäden belassen und die genannten Vermögenswerte als Grundstock dafür haben. Dies erscheint, wie ich in dem Vermerk vom 20. September⁵ d. J. bereits dargelegt habe, nicht unbedenklich, da es die Gefahr in sich birgt, daß man, um möglichst reiche Mittel zur Verfügung zu haben, möglichst viel einzieht. Daß diese Gefahr tatsächlich besteht, ergibt der aus der vorgelegten Liste ersichtliche außerordentlich große Umfang der bisher erfolgten Beschlagnahmen und Einziehungen. Hat doch das in 113 Fällen eingezogene Vermögen – Einziehungen sind in insgesamt 162 Fällen erfolgt⁶ – einen Wert von nicht weniger als 93 366 358,24 RM! Daher dürfte es sich empfehlen, die Einziehungen nicht zu Gunsten des Landes Österreich, sondern zu Gunsten des Reichs vorzunehmen. Dadurch würde die nicht erwünschte Verbindung zwischen Einziehung und Wiedergutmachung vermieden. Auch würde dadurch die weite Fassung des § 1 Abs. 1 des Entwurfs weniger bedenklich. Hierzu kommt ein Weiteres. Der Führer hat die in dem Entwurf des Gesetzes über die Verantwortlichkeit von Mitgliedern ehemaliger Österreichischer Bundes- und Landesregierungen und ihrer Helfer seinerzeit vorgesehene Vermögenseinziehung zu Gunsten des Landes Österreich persönlich gestrichen und Einziehungen zu Gunsten des Reichs gewünscht⁷. Er hat sich ferner (siehe Schreiben vom 18. Juni d. J.⁸ – Rk. 262 Bg – und 7. Juli d. J.⁹ – Rk. 13457 B) die Verfügung über das in Österreich eingezogene Vermögen ausdrücklich vorbehalten. Es dürfte daher auch seinem Willen entsprechen, daß die Einziehung zu Gunsten des Reiches erfolgt. Dies würde natürlich nicht ausschließen, daß die bisher zu Gunsten anderer Stellen eingezogenen Vermögenswerte vom Reich aus diesen belassen bzw. zugewiesen werden. Eine besondere Bestimmung könnte das klarstellen.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt. Falls der Führer sich dahin entscheiden sollte, daß die Einziehungen zu Gunsten des Reichs erfolgen sollen, müßten die Bestimmungen verschiedener Paragraphen (§ 1, § 6, § 8, § 12, § 15) entsprechend geändert werden¹⁰.

Kr[itzipinger]

R[abe] 13./10.

⁵ Gemeint ist der Vm. vom 23. 9., in dem Kritzinger an seine frühere Argumentation angeknüpft hatte: Dok. Nr. 196a und dort Anm. 17.

⁶ Bei 49 der vom RFSSChDP genannten Fälle (o. Anm. 4) fehlte eine Wertangabe.

⁷ S. Dok. Nr. 196 Anm. 2.

⁸ Dok. Nr. 144a.

⁹ Ebd. Anm. 5.

¹⁰ Beim Vortrag am 31. 10. 1938 entschied Hitler, daß es bei der vorliegend. Fassung zu verbleiben habe (Anhang, FV 516*), und Lammers teilte dies dem RIM wie RStH Seyß-Inquart tags darauf mit; R 43 II/1269a, Bl. 99, 89. Auch „auf dringendsten Wunsch“ Bürckels und „um jeden weiteren Zeitverlust“ zu vermeiden, erließ der RIM die VO über die Einziehung volks- und staatsfeindl. Vermögens im Lande Österreich am 18. 11. 1938 (RGBl. I S. 1620; GBl. Österr. Nr. 589/38); R 2/5870, Bl. 77. Mit RdErl. vom 1. 12. 1938 reklamierte Seyß-Inquart das alleinige Recht der Vermögenseinziehung für seine Behörde. Ein weiterer Erlaß vom 16. 2. 1939 regelte die Verwaltung und Verwertung der zugunsten des Landes Österreich eingezogenen Vermögenswerte; ebd. Bl. 235–237. Schließlich beschränkte Hitler am 17. 2. 1939 seinen Verfügungsvorbehalt nur auf Kunstgegenstände und betraute den Berliner Kunsthändler Karl Haberstock mit seiner Beratung über deren Verwendung. Haberstocks Recherchen stießen indes bei österr. Behörden auf wenig Gegenliebe; Näheres s. R 43 II/1269a, Bl. 157–160, 166 f., 169–214.

Zitierhinweis

Nr. 217 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 13. Oktober 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d217>